



Nr. 234 Parteiführerbesprechung mit Vertretern der Regierungsparteien. 12. Mai 1927, 17 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1868, Bl. 44–45

Anwesend: Marx, Hergt, v. Keudell, Köhler, Curtius, Brauns; StS Pünder, MinDir. Offermann; von der DNVP: Graf Westarp; vom Zentrum: v. Guérard; von der DVP: Scholz; von der BVP: Leicht; Protokoll: ORegR Wienstein.

Beginn: 17:00

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

Verlängerung des Republikschutzgesetzes.

Verlängerung des Republikschutzgesetzes.

Der *Reichskanzler* eröffnete die Sitzung und brachte den aus der Anlage ersichtlichen Entwurf eines Antrags¹ zur Kenntnis.

Der Abgeordnete *Graf Westarp* äußerte schwere Bedenken dagegen, daß seine Fraktion einer Verlängerung des § 23 des Republikschutzgesetzes zustimmen werde. Seine Fraktion empfinde den § 23 mit Recht als eine Ausnahmebestimmung gegen den Kaiser, die zu beseitigen sei.

Sollte die Fraktion der Verlängerung des § 23 zustimmen, so werde wahrscheinlich die Abgabe einer besonderen Erklärung durch einen deutschnationalen Redner erforderlich sein.

Die Abgeordneten v. Guérard (Zentrum), Dr. Scholz (D.V.P.) und Leicht (Bayer.V.P.) erklärten übereinstimmend, daß die Abgabe einer gemeinsamen Erklärung nötig sei.

Der Abgeordnete *Graf Westarp* teilte mit, daß seine Fraktion morgen (13. Mai) vormittags über die Angelegenheit beraten und wahrscheinlich Beschluß fassen werde.

Übereinstimmend erklärten die anwesenden Parteiführer, daß sie im Interesse möglicher Geheimhaltung der ganzen Angelegenheit für die Beratungen in ihren Fraktionen eine schriftliche Unterlage, besonders die letzte von der Reichsregierung beschlossene Fassung², nicht mitnehmen wollten.

Die Sitzung wurde sodann geschlossen³.

¹ Als Anlage zu dieser Besprechungsniederschrift abgedruckt. Es handelt sich dabei um den neugefaßten Entwurf eines Initiativ-antrags der Regierungsparteien, in den die in der Ministerbesprechung vom 12.5.27 (Dok. Nr. 233, P. 1) beschlossenen Formulierungen eingearbeitet sind. Zur ursprünglichen Fassung des Antrags siehe Anm. 1 zu Dok. Nr. 232.

² Gemeint ist der – als Anlage abgedruckte – Entwurf eines Antrags der Regierungsparteien.

³ Zum Fortgang der Beratung siehe Dok. Nr. 235.

[Anlage]

Antrag

Der Reichstag wolle beschließen:

I.

dem folgenden Gesetzentwurf die verfassungsmäßige Zustimmung zu erteilen:

Entwurf eines Gesetzes

zur Verlängerung des Gesetzes zum Schutze der Republik.

Der Reichstag hat das folgende Gesetz beschlossen, das mit Zustimmung des Reichsrats hiermit verkündet wird, nachdem festgestellt ist, daß die Erfordernisse verfassungsändernder Gesetzgebung erfüllt sind:

§ 1

Die Geltungsdauer des Gesetzes zum Schutze der Republik vom 21. Juli 1922 (Reichsges.Bl. I S. 585) in der Fassung der Abänderungsgesetze vom 31. März [1926] (Reichsges.Bl. I S. 190) und 8. Juli 1926 (Reichsges.Bl. I S. 397) wird um 2 Jahre verlängert. Die noch bestehenden Zuständigkeiten des Staatsgerichtshofs zum Schutze der Republik gehen auf das Reichsverwaltungsgericht und bis zu dessen Errichtung auf einen Senat des Reichsgerichts über, der durch den Geschäftsverteilungsplan bestimmt wird.

§ 2

Dieses Gesetz tritt am 23. Juli 1927 in Kraft.

II.

die Reichsregierung zu ersuchen, in Erwägungen darüber einzutreten, für welche Vorschriften des Gesetzes zum Schutze der Republik ein Bedürfnis der Beibehaltung besteht.

Zitierhinweis

Nr. 234 Parteiführerbesprechung mit Vertretern der Regierungsparteien. 12. Mai 1927, 17 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 745–747 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D234>